

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1850/2538

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โจทก์

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

จำเลย

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 296 ทวิ

ความว่า เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาไม่มีข้อความว่าหากโจทก์ไม่จัดการให้จำเลยมีอำนาจจัดการที่ดิน และทำรั้ว ของจำเลยให้มีสภาพดังเดิม โดยให้โจทก์เป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย ตามคำขอท้ายฟ้องแย้งของจำเลย ซึ่งเป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลฎีกา มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ดังนั้นเพื่อให้ข้อความในคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อให้ การบังคับคดีตามคำพิพากษา ดำเนินไปได้ โปรดมีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกา ในส่วนนี้เห็นว่า บังคับให้โจทก์ที่ดินที่ถมรुकล้ำเข้ามาในที่ดิน ของจำเลยออกไปจากที่ดินของจำเลยกับให้โจทก์ทำรั้วของจำเลย กลับสู่แนวเดิม หากโจทก์ไม่จัดการให้จำเลยมีอำนาจจัดการที่ดินและทำรั้วของจำเลยให้มีสภาพเดิม โดยให้โจทก์เป็นฝ่าย ออกค่าใช้จ่าย โปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้โจทก์จัดการที่ดินที่ถมออกจากที่พิพาทของจำเลย และให้จัดการทำรั้วของจำเลยกลับสู่แนวรั้วเดิม กับให้โจทก์จัดการรื้อขายคาวาอาคารส่วนที่รुकล้ำเข้ามาออกไป จากที่ดินของจำเลย ให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินพิพาทในกรอบเส้นสีดำ ก. ข. ค.ง. ในแผนที่พิพาทเป็นของโจทก์อยู่ในเขตโฉนดที่ดิน เลขที่ 1587 เลขที่ดิน 29 แขวงบางปะกอก เขตราชวัตรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยรื้อถอน

สิ่งปลูกสร้างกำแพงรั้วสังกะสี ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทำที่ดินของโจทก์ ให้เรียบร้อยดังเดิมให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,020 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 28 กรกฎาคม 2530)จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากที่ดินของโจทก์และทำที่ดินให้เรียบร้อยดังเดิม ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย ที่โจทก์ขอว่าหากจำเลยไม่รื้อถอนรั้วสังกะสีให้โจทก์มีอำนาจ รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเป็นขั้นตอน ที่จะต้องดำเนินการในชั้นบังคับคดี จึงให้ยกคำขอในข้อนี้ ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ขนดินที่ถมออกไปจากที่ดินของจำเลยและทำรั้วของจำเลยให้กลับไปตามแนวรั้วเดิม คำขอของจำเลยนอกจากนี้ให้ยก จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 169)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้เพิ่มเติมคำพิพากษา ศาลฎีกาว่า หากโจทก์ไม่จัดการให้จำเลยมีอำนาจจัดการขนดิน และทำรั้วของจำเลยให้มีสภาพเดิม โดยให้โจทก์เป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายนั้น เป็นวิธีการบังคับคดีที่จำเลยอาจบังคับโดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ได้อยู่แล้วมิใช่เป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามที่อ้างมาในคำร้อง ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้เพิ่มเติมคำพิพากษา ศาลฎีกาว่า หากโจทก์ไม่จัดการให้จำเลยมีอำนาจจัดการขนดิน และทำรั้วของจำเลยให้มีสภาพเดิม โดยให้โจทก์เป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายนั้น เป็นวิธีการบังคับคดีที่จำเลยอาจบังคับโดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

296 ทวิ ได้อยู่แล้วมิใช่เป็นกรณีคำพิพากษาศาลฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามที่
อ้างมาในคำร้อง ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>